

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

- 一、茲假設A地號土地為甲、乙共有，B地號土地為丙單獨所有；甲自民國七十年一月起，即擅自在A、B地號土地上建築違章房屋一棟使用之；又該房屋與都市計畫道路之間，有一狹長供公眾通行並已成立公用地役關係之C地號土地；日前，甲認為取得時效已完成，爰向管轄地政事務所申請A、B地號土地之地上權登記及C地號土地之地役權登記。試問：(25分)
- (一)甲可否就A地號土地請求登記為地上權人？以及就C地號土地請求登記為地役權人？
- (二)若丙知悉甲已向地政事務所申請地上權登記，乃隨即向法院起訴，主張甲為無權占有，請求其拆屋還地；此際甲占用B地號土地，究竟有無正當權源？
- 二、茲假設A、B地號土地分別為都市計畫公共設施保留地之道路用地及綠地。試問：該二筆土地可否移轉予外國人取得？試依現行土地法規之規定，詳細解析之。(25分)
- 三、目前農業用地所有權移轉時，是否課徵土地增值稅？試依現行土地法規之規定，分別就各種情形說明並評論之。(25分)
- 四、土地法第二百十九條第一項規定：「私有土地經徵收後，有左列情形之一者，原土地所有權人得於徵收補償發給完竣屆滿一年之次日起五年內，向該管直轄市或縣（市）地政機關聲請照徵收價額收回其土地：一、徵收補償發給完竣屆滿一年，未依徵收計畫開始使用者。二、未依核准徵收原定興辦事業使用者。」試問：此一條文所稱「未依徵收計畫開始使用」及「未依核准徵收原定興辦事業使用」之意涵為何？試就實務或學說之見解闡釋之，並請就己見評論之。(25分)